



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)

ACUERDO de 27 de marzo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada (León), relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle para reajuste de alineaciones en la calle San Ginés de Compostilla. Expte.: 3EP22.

Por acuerdo de fecha 27 de marzo de 2026, el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó definitivamente el estudio de detalle para reajuste de alineaciones en la calle San Ginés (Barrio de Compostilla). El texto completo del acuerdo, así como la documentación completa del instrumento aprobado, se encuentran accesibles a través del siguiente enlace: <https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios/regularizacion-alineaciones-entorno-av-canal-compostilla>

De conformidad con lo establecido en el artículo 175.1, a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 9 de enero (RUCyL), se procede a publicar el acuerdo adoptado mediante el presente anuncio, consignándose los siguientes datos, conforme a lo dispuesto en el citado precepto.

1.– *Órgano que dicta el acuerdo:* Pleno.

2.– *Fecha del Acuerdo:* 27 de marzo de 2026.

3.– *Instrumento o expediente aprobado:* Estudio de Detalle para reajuste de alineaciones en la calle San Ginés (Barrio de Compostilla).

4.– *Ámbito de aplicación:* C/ San Ginés.

5.– *Identidad del promotor:* D. Roberto de la Fuente Díez.

Tal y como dispone el apartado 2 del referido artículo, deberá de publicarse como anexo al acuerdo la memoria vinculante y la normativa del instrumento aprobado, así como una relación del resto de los documentos que lo integren, que se adjunta al presente oficio.

Esta publicación tiene carácter gratuito de acuerdo con lo establecido en el Art. 175.3 RUCyL.

Ponferrada, 28 de mayo de 2026.

El Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas,
(P.D. Alcaldía de 1/04/2024)
Fdo.: CARLOS CORTINA GARCÍA

ANEXO**ANEXO AL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA REAJUSTE DE ALINEACIONES EN LA CALLE SAN GINÉS DE COMPOSTILLA**

De conformidad con lo dispuesto en el art. 175.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, deberá publicarse como anexo al acuerdo de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico:

- La memoria vinculante del mismo, accesible a través del siguiente enlace <https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios/regularizacion-alineaciones-entorno-av-canal-compostilla>
- La normativa del instrumento, entendiendo como tal las ordenanzas y demás documentos escritos de carácter normativo, accesibles a través del siguiente enlace (en la misma memoria, no se modifica normativa) <https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios/regularizacion-alineaciones-entorno-av-canal-compostilla>
- La documentación exigida por la legislación ambiental, accesible a través del siguiente enlace (los Estudios de Detalle no exigen evaluación ambiental) <https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios/regularizacion-alineaciones-entorno-av-canal-compostilla>
- Relación de todos los demás documentos que integren el instrumento aprobado:
 - Plano: Planeamiento vigente
 - Plano: Situación urbanística y catastral
 - Plano: Topografía estado actual, estructura de propiedad y planeamiento.
 - Plano: Superposición sobre planeamiento vigente.
 - Plano: Propuesta de regularización.
 - Plano: Modificado PGOU.

La documentación integrante del instrumento de planeamiento aprobado se encuentra publicada en la página web municipal, accesible a través del siguiente enlace: <https://www.ponferrada.org/es/tablon-anuncios/regularizacion-alineaciones-entorno-av-canal-compostilla>

Ponferrada, a 28 de mayo de 2026

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, URBANISMO Y FIESTAS

(P.D. Alcaldía de 1/04/2024)

Fdo.: Carlos Cortina García

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta



ESTUDIO DE DETALLE, "REGULARIZACION DE ALINEACIONES"
PARCELAS SITUADAS entorno Av.del Canal, "Compostilla", en (PONFERRADA)

PROMOTOR: ROBERTO DE LA FUENTE DÍEZ

ARQUITECTO: MARIA TERESA RODRIGUEZ NATAL

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

0

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

INDICE:

I. MEMORIA INFORMATIVA

- 1.1- Antecedentes
- 1.2- Fundamentos Legales
- 1.3- Tramitación
- 1.4 Conclusiones
- 1.5 Situación actual

II. MEMORIA JUSTIFICATIVA

III. MEMORIA VINCULANTE

- 3.1 Exposición de Motivos
- 3.2 Aprovechamiento urbanístico
- 3.4. CONCLUSIONES
- 3.5. RESUMEN EJECUTIVO.
- 3.6. ESTUDIO ECONÓMICO

IV. ANEXOS DOCUMENTALES

V. PLANOS

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

1

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

I.- MEMORIA INFORMATIVA

1.1- ANTECEDENTES

Promotor: El presente proyecto es redactado a petición de D. Roberto de La Fuente Díez, como propietario de la parcela 7451337PH9175S0001ZS, con domicilio a efectos de notificación en Cristo nº2, bajo, de Ponferrada, (León).

Técnico redactor:

- Arquitecto: Dña. Maria teresa Rodríguez Natal, arquitecto Colg. nº 3295

La redacción del estudio se realiza en base al art. 45 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y al art.131 del RUCyL, redactando el siguiente estudio de Detalle que afecta a parcela de su propiedad y a las enumeradas en el apartado de anexo documental donde se presentan sus fichas catastrales.

El ámbito de actuación es el señalado en planos y que corresponde al vial interior, que conectan las parcelas con la Av. Del canal, (vial de escasos 5m, paralelo a la infraestructura del Canal del Bierzo, que discurre por la zona).

1.2 FUNDAMENTOS LEGALES

- **Art.45 - ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.** (Adaptado texto a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo).

1.-Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto:

a) En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detallada ya establecida por el planeamiento general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables.

b) En los sectores de suelo urbano no consolidado, establecer la ordenación detallada, o bien modificar o completar la que hubiera ya establecido el planeamiento general en su caso.

2.-Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de ordenación detallada conforme a lo dispuesto en los artículos 42 ó 44, según el instrumento de planeamiento general del Municipio. Sin embargo, cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su contenido a las determinaciones estrictamente necesarias para modificarla o completarla.

- **art.131- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.-** (Redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, simplificación en materia de urbanismo.)

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor Dª. Mª Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

2

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto:

- a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
- b) En los sectores de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
- c) En los sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, establecer las determinaciones de ordenación detallada.

- **art. 136 Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: Documentación.**

1.- Los Estudios de detalle deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, según las diferentes posibilidades señaladas en los artículos anteriores. En todo caso deben contener un documento independiente denominado Memoria vinculante, donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, haciendo referencia al menos a los siguientes aspectos:

a) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle respetan las determinaciones de ordenación general establecidas en el P.G.O.U o en las Normas Urbanísticas Municipales, así como los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.

b) En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones totales que se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico.

c) En su caso, relación y justificación de las determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico.

1.3 TRAMITACIÓN

- **Aprobación Inicial (art. 154) RUCyL**

La aprobación inicial abre el procedimiento de aprobación de todos los instrumentos de planeamiento urbanístico, y corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación sobre régimen local.

- **Información Pública (art. 155) RUCyL**

1.- En el mismo acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento debe disponer la apertura de un periodo de información pública, que debe desarrollarse conforme a las reglas establecidas en este artículo de forma complementaria en el artículo 432 del RUCyL.

2.- El periodo de información pública debe tener una duración entre uno y tres meses, entendiéndose en defecto de indicación expresa en el acuerdo que el plazo señalado es de un mes. El plazo debe contarse a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos señalados en el artículo anterior.

- **Aprobación Definitiva (art. 165 y 163 RUCyL)**

- **Competencias. (art.163 RUCyL):**

La aprobación definitiva es el acto que pone fin al procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento desarrollo, en cuya virtud son ejecutivos una vez publicados, y corresponde:

a) Para los Estudios de Detalle, al Ayuntamiento.

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

-Aprobación por el Ayuntamiento. (art.165 RUCyL)

1.-Cuando le corresponda la aprobación definitiva, el Ayuntamiento debe examinar el instrumento de planeamiento de desarrollo de que se trate tanto en cuanto a la legalidad de sus determinaciones como en cuanto a su oportunidad, así como en lo relativo a su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio y a la ordenación general establecida en el planeamiento general vigente.

2.-Examinado el instrumento, el Ayuntamiento debe adoptar un acuerdo sobre el mismo antes de 12 meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial. Si no observa deficiencias ni considera necesario ningún cambio o corrección, debe aprobarlo definitivamente en los términos en que fue aprobado inicialmente. Si observa alguna deficiencia, según su naturaleza y gravedad debe optar entre:

a) Aprobarlo definitivamente con subsanación de las deficiencias, mediante la introducción de los cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse motivadamente en el acuerdo de aprobación definitiva.

b) Suspender su aprobación definitiva para que quien promueva el instrumento subsane las deficiencias dentro de un plazo de 3 meses a contar desde la recepción del acuerdo.

El transcurso de dicho plazo da lugar a la caducidad del expediente conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, salvo cuando se deba a causas acreditadas no imputables a quien promueva el instrumento, tales como la necesidad de abrir un nuevo período de información pública o solicitar informes sectoriales.

1.4 CONCLUSIONES.

El presente Estudio de Detalle cumple con el art. 131 del RUCyL, se tramitará conforme a los artículos 153 a 158 y 165 del RUCyL.

Según art.153 Informes Previos, únicamente será preceptivo solicitar informes del Servicio Territorial de Fomento y de la Diputación Provincial al no estar afectado el ámbito por la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad Autónoma.

El estudio no modifica ni altera las determinaciones de ordenación general, usos, calificaciones ni clasificaciones de suelo, tampoco modifica el nº de viviendas ni edificabilidad. No será necesario por tanto la suspensión de licencias según art. 156, al no alterarse la calificación urbanística ni las determinaciones de ordenación general ni el régimen urbanístico vigente.

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

1.5- SITUACIÓN ACTUAL

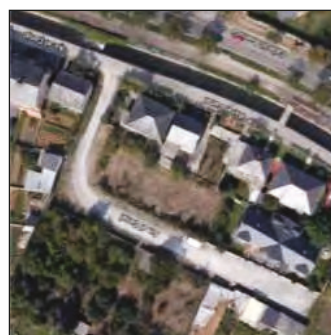
El P.G.O.U. fue aprobado definitivamente por Orden de Fomento FOM/950/07 de 22 de Mayo, publicada en el B.O.C y L. núm 103 de 29 de Mayo de 2007 (Texto refundido publicado en el B.O.P. núm 157, de 14 de Agosto de 2007).

El planeamiento aprobado estableció para la zona objeto de estudio unas alineaciones que no se adaptan a la estructura de la propiedad ni a las servidumbres y accesos actualmente existentes que dan servicio a las parcelas y viviendas existentes.

La realidad de la zona es la existencia de un vial que solo necesita en parte de su trazado, ser urbanizado y al que hay que dar salida en su lado "este". El tramo objeto de ED, tramo sobre un camino existente de 10m de ancho y en el tramo de aprox. 77,30 m.de largo, es paralelo al Av. del Canal de escasos 5m de ancho. **La alineación con este trazado se ajusta las parcelas existentes y mantiene el mismo ancho de 10m que propone el planeamiento**, permitiendo su correcta ejecución y además no dejando fuera de ordenación y el vallado de los adosados existentes, ni impidiendo alcanzar la condición de solar a las parcelas al sur del vial.



Arriba Izd. Plano catastral rayando la zona afectada.



Arriba Dch. Vista área general del estado actual y

Sobre impresionadas en rojo las alineaciones propuestas.

Abajo Dch. alineaciones PGOU actuales.



Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

5

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

II.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA

En base al Capítulo IV , artículos 131 a) y siguientes , el estudio de detalle modifica las determinaciones de ordenación detallada al modificar las alineaciones actuales pero no altera las determinaciones de ordenación general vigentes.

Artículo 131. Objeto.

Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto:

- a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.

El estudio de detalle que se plantea es más coherente con el objetivo general de la actividad urbanística, ya que favorece su desarrollo, además la propuesta no altera ni modifica ninguna determinación de ordenación general, conforme al art. 132 del R.U.C.y.L "Coherencia con el planeamiento general."

Tampoco la propuesta aumenta el volumen edificable ni el nº de viviendas.

El estudio de detalle conforme al art. 92 del R.U.C.y.L, en el caso que nos ocupa establece determinaciones de ordenación detallada conforme *al art.93 b) de forma conjunta para un grupo de parcelas, sea una calle, una manzana, una barriada, una urbanización o cualquier tipo de área homogénea de suelo consolidado.*

Las nuevas alineaciones propuesta son coherentes y se adapta mucho mejor la situación real de la estructura de propiedad, dando cumplimiento también a las N.U. y en concreto a la ordenanza 5 de EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, de aplicación **(VU)**.

Con el fin de no alterar el aprovechamiento edificatorio, limitándose simplemente el estudio al ajuste de las alineaciones y manteniéndose la edificabilidad en el resto de parcelas, con la consiguiente normalización de las fincas al sur del camino, nº 39,40 y 41.

En los esquemas al margen, en color rojo se muestran las alineaciones actuales señaladas por el PGOU 2007, sobre el levantamiento topográfico actual de la zona objeto del Estudio de Detalle. (ver plano 02).

tandem
ARQUITECTOSMaría Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta**III.- MEMORIA VINCULANTE**

A continuación se expone y justifica la propuesta de modificación justificando el cumplimiento de la normativa de aplicación y adjuntando la documentación que exige el R.U.C. y L.

3.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

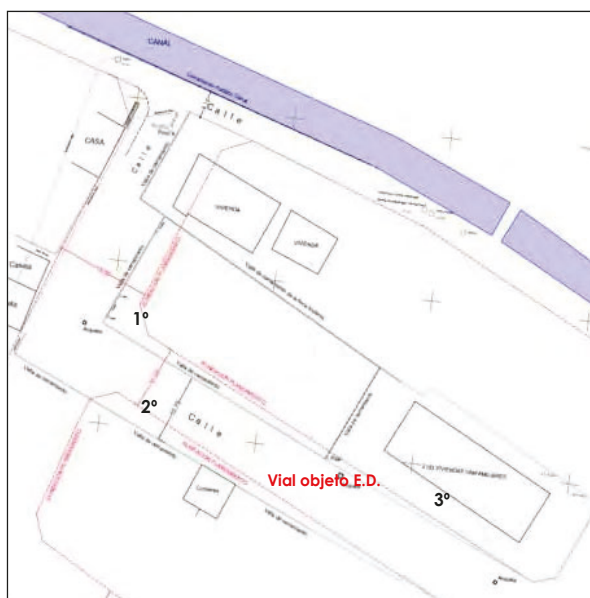
Las alineaciones actuales a la calle de ancho 10, originan una serie de ajustes que provocan:

1º. Cesión de terreno de aprox. 63 m² a la parcela 7451337PH9175.

2º. Parcelas al sur del vial, ref. catastrales nº 7451339PH9175, 7451340PH9175 y 7451341PH9175 **que no pueden alcanzar la condición de solar** al no tener fachada a vía pública en un frente de más de 56,40 m. debiendo adquirir 128,58 m² de teórico espacio público.

3º. La parcela 7451338PH9175 donde existe una promoción reciente de 2 viviendas unifamiliares, que con la actual alineación tienen sus cerramientos invadiendo el espacio público en un frente de aprox. 70 m. aprox. 124,70 m²

En rojo alineaciones vigentes, en gris parcelas actuales.



Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor Dª. Mª Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

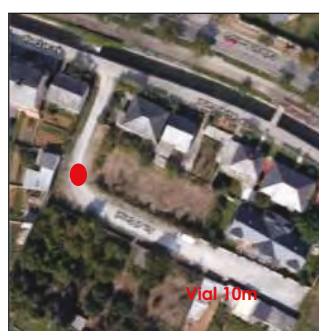
7

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

- Análisis en Imágenes, de las disfunciones:

Imágenes del vial existente, de 10,75/10,39 m de ancho que el Plan ajusta a 10m y grafica "girado" ligeramente respecto a los límites de las propiedades, sin justificación.



Arriba izd. Imagen zona de giro vial hacia vial de 10m de ancho. A la izquierda, en primer plano la parcela 7451337PH9175 (del promotor del estudio) y a la derecha parcelas 7451339PH9175 y 7451340PH9175, parcelas sin edificar, que desean edificar pero carecen de fachada al vial del PGOU.

Abajo, imágenes del vial 10m ancho, de 10,75/10,38 m de ancho y al fondo a la izquierda, viviendas unifamiliares de reciente construcción correspondientes a la parcela 7451338PH9175, con 38m de cierre de parcela a la calle sin urbanizar que con el planeamiento vigente, estarían fuera de alineación.



Nota: La presente publicación es propiedad de Tandem Arquitectos. Toda su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

8

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

Como puede observarse en la calle de transversal al sur, identificado en planos como **(vial 10m)**, el planeamiento plantea un ancho de calle de 10m. Cuando actualmente existe un camino de acceso de ancho variable ente 10,75/10,38m, generado para el acceso a las fincas por sus propietarios mucho antes de la redacción del planeamiento.

A la izd. Plano General de Ordenación donde se observa claramente la porporción de la trama del entorno consolidada y la zona de estudio. (en trazo fino se aprecian los cierres de las parcelas).

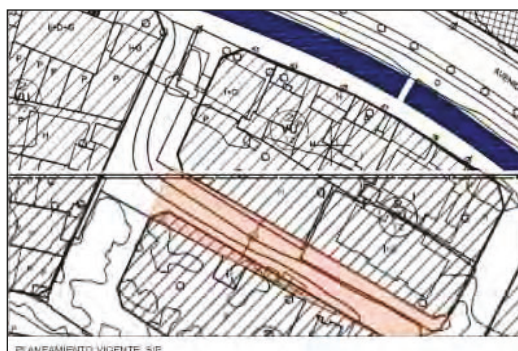
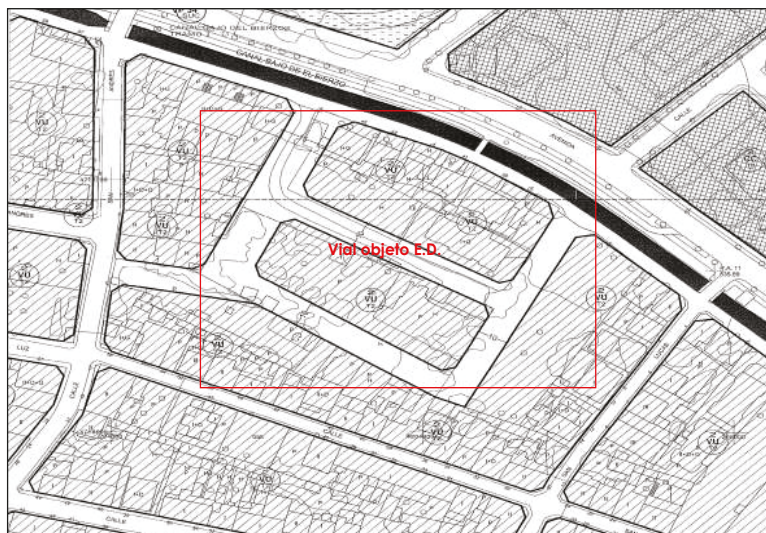


Imagen con superposición del PGOU, y trama "roja" señalando la zona de análisis para el ajuste de la alineación. Se ve claramente que las parcelas de la parte inferior, existiendo actualmente un vial de ancho superior al del planeamiento, no llegan a tener fachada al vial del PGOU.

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

9

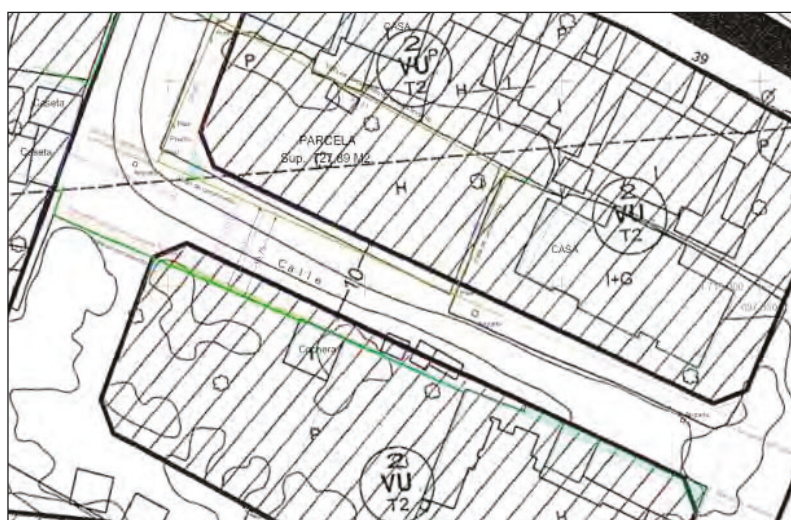
tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

- Análisis gráfico de la solución:

La propuesta del ED ajustando el vial señalado a los límites de las propiedades, solo pretende ser es mucho más coherente con la estructura de la propiedad y la situación de las edificaciones existentes, según se puede ver en el levantamiento topográfico, donde se muestran superpuestas las alineaciones vigentes y los ajustes propuestos.

En el grafico inferior se superpone el levantamiento topográfico actual, (indicaciones en color) sobre el planeamiento vigente donde se aprecia claramente desajustes con la realidad posiblemente debidas a u giro o error en la cartografía del actual PGOU.



La configuración con el pequeño giro es conforme con el planeamiento general adaptándose a la tipología del barrio donde las secciones del viario y anchos es homogéneo siendo los anchos estos de entre 10m. y 8 m. El camino existente y la propuesta son iguales y perfectamente funcionales para la tipología y la densidad edificatoria.

También el nivel de coherencia y adaptación a la realidad social y de la parcelación hace compatible la propuesta con la realidad existente, facilitando su desarrollo a sus propietarios actuales.

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

10

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

Sus propietarios asumen tras el ajuste del vial, los términos que establece el art. 20.c).1ª de la LUCyL, la ejecución de las obras precisas para completar los servicios urbanos y regularización del vial público. Lo que se resolverá de forma simultanea-mente con la edificación de cada una de las parcelas, previa obtención de la licen-cia urbanística correspondiente, tal y como faculta el art. 18.2 de la LUCyL.



Esquema de la solución adoptada: textos en azul a rayas discontinuas la alineación actual del PGOU y negro la propuesta de ajuste adaptado a la estructura existente.

3.2 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

La nuevas alineaciones propuestas son coherentes y se adaptan mucho mejor la situación real de las parcelas y viales existentes, dando cumplimiento también a las N.U. y en concreto a la ordenanza de aplicación **(VU.)**

La edificación deberá ajustarse a los parámetros que se definen a continuación para cada tipo:

	Tipo 2
1. Altura máxima de fachada [Plantas/m]	2/7
2. Coeficiente de ocupación [%]	60
3. Coeficiente de edificabilidad [m2/m2]	1,00
4. Separación mínima a alineación exterior [m]	libre
5. Separación mínima a linderos [m]	libre
6. Altura mínima libre de piso [m]	2,50
7. Pendiente máxima del galibo	35º

ARTÍCULO 11.5.5.
CONDICIONES
PARTICULARES DE
EDIFICABILIDAD Y
FORMA

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor Dª. Mª Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

Los aprovechamientos urbanísticos al igual que la superficie de los espacios públicos no varía, y serán fruto en el caso de los aprovechamientos privados de la aplicación de la ordenanza conforme al art.11.5.5 tras las cesiones y urbanización de los espacios correspondientes al vial de 10m de ancho previsto en el actual PGOU, con el ajuste que se detalla en el ED propuesto.

El aprovechamiento final, edificabilidad es 1m²/m² aplicado la parcela neta prevista en planeamiento según la ordenanza de aplicación.

3.4.- CONCLUSIONES

El **E.D.** propuesto con el ajuste de alineación propuesto **no altera las determinaciones de ordenación general** y cumple las prescripciones del RUCyL, en cuanto a la documentación a presentar y cumplimiento de estándares.

El **P.G.O.U. no resolvió correctamente las alineaciones de la zona**, ya que estableció sobre viales existentes alineaciones no coincidentes con la estructura de la propiedad existente, generando parcelas sin fachada y que no pueden adquirir la condición de solar, o dimensiones disconformes con la trama existente que provocan dejar fuera de ordenación una edificación existente, haciendo muy complicado el desarrollo de la zona para sus propietarios.

La configuración así definida inicialmente dejaría a los propietarios de esta zona abocados a no poder ejercer los derechos sobre el suelo urbano que el planeamiento les otorga por un mal diseño ó error en el trazado de las alineaciones, sobre una trama semi-consolidada interna en un barrio tradicional de una zona urbana consolidada.

La solución propuesta permitirá a los propietarios que quiergan, poder ejercer los derechos de aprovechamiento que el PGOU les otorgó simultáneamente a cumplir con sus obligaciones o deberes de cesión, urbanización, etc... de forma homogénea e igualitaria para todas las parcelas conforme al art. 69 y 70 del RUCyL. Lo que se resolverá de forma simultáneamente con la edificación de cada una de las parcelas, previa obtención de la licencia urbanística correspondiente, tal y como faculta el art. 18.2 de la LUCyL.

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

12

tandem
ARQUITECTOSMaría Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta**3.5.- RESUMEN EJECUTIVO**

El E.D. se circunscribe a las parcelas catastrales cuyos datos catastrales se enumeran en las tablas de aprovechamiento y que son: 7451304PH9175; 7451305PH9175; 7451335PH9175; 7451337PH9175; 7451338PH9175; 7451339PH9175; 7451340PH9175.

El Estudio de Detalle señala un pequeño ajuste de la alineación existente que se adapta a la estructura de la propiedad y cuyo aprovechamiento neto sobre las propiedades señaladas se obtiene directamente de la aplicación de la ordenanza prevista en el actual planamiento.

No se plantea la suspensión de licencias.

3.6.- ESTUDIO ECONÓMICO

En este caso, el estudio económico, al tratarse de unas parcelas de titularidad privada, en la que no se afecta a sistemas generales ni afecta a inversiones públicas, no necesita de previsiones económicas ni medidas financieras por parte de la hacienda pública.

La actuación viene simplemente a regularizar las alineaciones de las parcelas regidas por la ordenanza VU, las cesiones de terrenos para viales se realizarán mediante cesión gratuita simultáneamente a la concesión de las licencias de obra conforme al art. 70 del RUCyL, tal y como faculta el art. 18.2 de la LUCyL.

En Ponferrada a Octubre de 2018

Fdo.: María Teresa Rodríguez Natal

C.O.A.L nº: 3.295

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

4. ANEXO DOCUMENTAL

- Certificaciones catastrales, listado propietarios.
- Acuerdo propietarios de conformidad con el ED y compromiso de urbanizar conforme art. 18.2 de la LUCyL.

tandem
ARQUITECTOS

Maria Teresa Rodríguez Natal
Arquitecta

5. PLANOS

- **00**, PLANO PLANEAMIENTO VIGENTE
- **01**, PLANO SITUACIÓN, URBANISTICO y CATASTRAL
- **02**, PLANO TOPOGRAFIA ESTADO ACTUAL, EST. PROPIEDAD/PLANEAMIENTO
- **03**, PLANO SUPERPOSICIÓN SOBRE PLANEAMIENTO VIGENTE
- **04**, PLANO PROPUESTA AJUSTE ALINEACIÓN
- **05**, PLANO PLANEAMIENTO MODIFICADO PGOU

Notas: "El presente documento es copia de su original, del que es autor D^a. M^a Teresa Rodríguez Natal. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo."

15